

הסכם מיוחד להקצאת שטח

שנערך ונחתם 28.12.07 ביום 09 לחודש 01 שנה 2008

החסתדרות הציונית וזעולמית באמצעות החטיבה להתיישבות

בין:

נוצד אחד

(להלן - "המיישבת")

2736857 ת"ז

מצד שני

(להלן - "המשתמש")

שילה כפר שיתופי חקלאי
להתיישבות קהילתית בע"מ
אגודה שיתופית * 1-002598-57

מצד שלישי

(להלן - "האגודה" ו/או "הישוב")

והמשתמש מעוניין להשתמש לצורך נטיעה בשטח קרקע אשר הוקצה למיישבת, בתחומי היישוב שילה (להלן - "השטח") והמסומן במפה המצורפת להסכם זה כנספת "א";

ובין המיישבת לבין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן - "הממונה") נערך הסכם, לפיו נמסר השטח בהרשאה למיישבת לצורך תכנון פיתוח וביסוס היישוב. ההסכם מצורף לחוזה זה ומסומן כנספת "ב";

וההסכם המסומן כנספת "ב" מאפשר למיישבת להקצות למשתמש את המקרקעין לצורך נטיעה בכפוף לכך שהמשתמש יחתום על הסכם זה;

והאגודה (הישוב) נתנה את הסכמתה לביצוע הנטיעה בשטח שבתחומי הישוב;

והואיל: והמשתמש מכיר באחריותה של המיישבת על השטח ובזכותה להקצות שטח זה, בכפוף להסכמת האגודה, כאמור לעיל. מצורף להסכם זה אישור ועדת הקצאות של המיישבת ומסומן כנספת "ג";

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

1. חמבוא להסכם מחווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. המיישבת מקצה את השטח למשתמש לתקופה, החל מיום 9.01.08 ועד ליום 9.01.29 (להלן - "תקופת הקצאה").
3. הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההקצאה לתקופה נוספת וכל זאת 60 ימים לפני תום תקופת ההקצאה.

4. מוסכם בזאת, כי כל אחד מהצדדים להסכם זה יוכל לחבוא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה ומכלי שתחול עליו החובה לנמק את הסיבה, במתן הודעה בכתב לצד האחר 60 ימים מראש (להלן - "תקופת ההודעה המוקדמת").

5. המשתמש מתחייב להשתמש בשטח אך ורק למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה.

6. המשתמש מקבל על עצמו את כל חיובי המיישבת, בשינויים המחויבים, כמפורט בנספח "ב" להסכם לרבות שמירה ככל יכולתו על השטח שהוקצה לו.

7. תמורת ההקצאה ישלם המשתמש למיישבת דמי חקצאה סמליים בסך 1 ש"ח לשנה.

8. מוצהר ומוסכם, על ידי המשתמש, כי השימוש בקרקע ייעשה על אחיותו הבלעדית. במידה והמיישבת תיתבע, על ידי מאן דהוא, בגין פעולותיו של המשתמש בשטח, אזי ישפה המשתמש את המיישבת ו/או את האגודה (הישוב) בכל סכום שיושת על המיישבת ו/או על האגודה (הישוב), בגין פעולותיו בשטח.

9. המשתמש לא יבצע כל השקעה כספית בשטח ללא רשות המיישבת ובתאום עם האגודה. ככלל, **אסורה כל השקעה הקשורה בשטח, למעט גידור ונטיעה בלבד.** במידה והמשתמש ישקיע כסף בפיתוח השטח למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה אזי:

א. הבאת הסכם זה לכדי סיום, על ידי המיישבת, תוכל להיות רק בנימוק של צרכי הציבור. עם זאת, הגדרת צרכי הציבור נתונה בלעדית בידי המיישבת.

ב. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין השקעותיו בשטח או בגין פינוי מוקדם כאמור בסעיף 10 להלן.

ג. המיישבת ו/או האגודה (הישוב) יעשו מאמץ לחקצות למשתמש שטח חלופי לצורך השימוש שעשה בשטח. הכול במסגרת יכולותיהם הכספיות והמגבלות החוקיות של המיישבת ו/או האגודה (הישוב) באותו זמן.

10. כל מחלוקת שתהיה בקשר להסכם זה תתברר בבית המשפט לו מוקנה הסמכות המקומית והעניינית לדון בה. הצדדים וכלו למנות בורר מוסכם מטעמם. הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.

11. למרות כל האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי קיום הסכם זה תלוי בקיום ההסכם שבין המיישבת, בנוגע לשטח, לבין הממונה ובין המיישבת לבין האגודה. במידה וההסכם שבין המיישבת לבין האגודה ו/או ההסכם בין המיישבת והממונה יסתיים מסיבה כלשהי או השטח המוקצה יוקטן, הסכם זה יבוטל באופן מיידי. זאת מבלי שתהיה למי מן הצדדים טענה כלפי הצד השני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שילוח כפר שיתופי חק
להתיישבות קהילתית ב'
אגודה שיתופית 7-002598-1

האגודה

שילוח כפר שיתופי חקלאי
להתיישבות קהילתית בע"י
אגודה שיתופית 7-002598-1

המשתמש

והסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
חטיבת חזים, במחנות הקרקעות
המיישבת



1:3,000

232000

17 000
170-2



1:2,000

